

Problema Público

Ponto Certo Conquista
Município: Vitória da Conquista (BA)

1. O problema em uma frase

O comércio ambulante é atividade econômica e ocupação do espaço público, mas a prefeitura ainda enfrenta um processo de licenciamento fragmentado, pouco rastreável e desigual — o que gera insegurança para o trabalhador, desordem urbana e fiscalização sem dados confiáveis.

2. Contexto

Nas cidades brasileiras, o comércio de rua é fonte de renda para milhares de famílias e, ao mesmo tempo, objeto de conflito: calçadas, praças e vias precisam permanecer transitáveis; alimentos exigem controle sanitário; o ponto não pode ser vendido como propriedade privada; o fiscal precisa saber, na hora, se aquela pessoa está autorizada.

Vitória da Conquista não foge a esse quadro. Sem um sistema único, o licenciamento tende a viver no papel, no balcão e em planilhas soltas. O trabalhador enfrenta fila e dúvida. A gestão não vê, em tempo hábil, quantas vagas existem, quais estão ocupadas e quem está irregular. O cidadão percebe saturação em uns trechos e abandono em outros, sem canal claro de transparência.

O Código de Posturas e as normas sanitárias já existem. O que falta é um instrumento digital que execute essas regras com previsibilidade, registro e respeito à dignidade de quem trabalha na rua.

3. Quem sofre o problema

3.1 Trabalhador ambulante

Dificuldade para entender documentos, prazos e locais permitidos. Medo de apreensão mesmo quando está regular, porque a prova da licença não está à mão ou não é reconhecida na hora. Dependência de deslocamento até a secretaria. Risco de perder o ponto para ocupação informal ou para quem “compra” vaga.

3.2 Administração municipal (gestão e fiscalização)

Cadastros incompletos ou duplicados. Fila de análise sem visão única do processo. Impossibilidade de calcular taxa de forma padronizada (metragem × categoria). Fiscal sem ferramenta de campo para validar credencial e lavrar auto com evidência. Poucos indicadores para planejar ocupação, renovação e zona.

3.3 Cidadão e espaço público

Calçadas obstruídas, concorrência desleal com o comércio fixo, incerteza sobre quem está autorizado a vender alimento e percepção de que a regra vale para uns e não para outros.

3.4 O próprio Estado de Direito

Licença precária, pessoal e intransferível deixa de ser cumprida quando não há rastreio. Sem dossiê, sem log e sem QR autenticado, a decisão administrativa fica opaca e difícil de auditar — inclusive à luz da LGPD.

4. Causas (não sintomas)

- Processo presencial e documental, com baixa padronização de anexos e de parecer.
- Ausência de identidade única do trabalhador (CPF como chave) ligada a um ponto, uma estrutura e uma categoria.
- Falta de credencial verificável em campo (hoje o papel se perde, se copia ou não bate com a escala de horário).
- Pontos de ocupação não catalogados: sem status livre/ocupado e sem teto de metragem, a vaga vira fato consumado.
- Fiscalização reativa, sem histórico de ocorrência, foto e auditoria posterior do gestor.
- Quase nenhum dado sociodemográfico e operacional para política pública (gênero, renda estimada, tipo de atuação, taxa de renovação).
- Informação institucional espalhada: o ambulante não sabe onde é proibido parar, quando renovar nem o que acontece em caso de auto.

5. Consequências se nada mudar

- Informalidade persistente: quem quer se regularizar desiste da fila.
- Insegurança jurídica para o trabalhador e para o fiscal.
- Uso desigual do espaço público e saturação de trechos centrais.
- Apreensões e conflitos sem prova adequada.
- Impossibilidade de cobrar taxa de forma justa e transparente.
- Decisões de gestão no escuro (quantos alvarás ativos? quantos vencidos? quantos autos procedentes?).
- Risco de tratamento irregular de dados pessoais (documentos de identidade, foto, endereço) sem base legal e sem retenção definida.

6. O que a solução pública precisa entregar

Não basta “colocar um site no ar”. O problema público pede:

- Porta de entrada digital para o ambulante, com cadastro completo e envio de documentos.
- Fila e parecer rastreáveis (protocolo, status, justificativa de rejeição, deferimento ou indeferimento).
- Autorização visível na rua: alvará + credencial com QR que o fiscal confira sem depender de papel.
- Catálogo de vagas municipais, para a licença estar atrelada a um ponto e a uma metragem compatível.
- Registro de ocorrência com evidência e auditoria, com efeito sobre a licença quando o auto for procedente.

- Incentivo à regularidade (score), não só punição.
- Painel para a prefeitura enxergar ocupação, licenças e perfil de quem trabalha na rua.
- Orientação acessível (FAQ e assistente) para reduzir a ida presencial só para tirar dúvida.
- Proteção de dados: aceite LGPD, acesso controlado a dossiê e documentos, retenção de logs.

O Ponto Certo Conquista foi desenhado exatamente nesse recorte: modernizar o licenciamento e a gestão do comércio ambulante, com organização urbana, controle legal e acesso a oportunidades de forma digna e transparente.

7. Valor público esperado

Para o trabalhador

Regularizar-se sem fila, trabalhar com credencial no celular e saber o que a prefeitura espera dele.

Para a prefeitura

Processo único, fiscalização comprovável e indicadores para decidir vaga, zona e renovação.

Para a cidade

Comércio de rua legal, previsível e compatível com o direito de ir e vir e com as normas sanitárias.

O resultado desejado não é “mais sistema”. É uma política urbana executável: o ponto certo, o comércio legal.